

조치요청서

지적구분 : 부서주의(행정상)

1. 제 목 : 계약사무에 관한 사항

2. 관련부서 : 국가해양환경교육센터

3. 지적내용

☐ 계약 관련 구비서류 미흡

- 국가해양환경교육센터가 감사 대상기간 처리한 총 66건의 계약업무에 대하여 확인한 결과, [표5]와 같이 계약 관련 구비서류 미흡 34건이 확인되었다. (세부내역 별첨 참고)

[표5] 계약사무 미흡현황

구분	퇴직자 영입확인	수의계약 체결 제한여부 확인	청렴계약서	검사조서	4대 보험 완납확인	비교견적
미흡건(율)	22건 (33.33%)	2건 (3.03%)	3건 (4.54%)	1건 (1.51%)	4건 (6.06%)	2건 (3.03%)

- 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제8조 제3항 및 제4항에서는 2년 이내의 퇴직자 등과의 수의계약을 금지하고 있으며, 이를 확인하고 계약을 체결하도록 규정

* 해양환경교육용 애니메이션 제작 등 퇴직자 영입현황 확인서 미징구(22건)

- 이해충돌방지법 제12조 제1항에 따라 공단「공직자의 이해충돌 방지 제도 운영지침」에서는 수의계약 체결 제한여부 확인서를 징구하도록 규정

* 찾아가는 강사단 교육용 소모품 구매 등 수의계약 체결 제한여부 확인서 미징구(2건)

** 지침제정은 2022년 4월 28일, 이해충돌방지법 시행은 5월 19일로 법규 제정 이후 총 10건의 수의계약 중 유의사항 알림(감사처-2433, 2022. 9. 19.) 이후에도 미징구한 2건임

- 국가계약법 제5조의2에서는 ①금품, 향응, 취업제공 및 알선 등의 요구·약속과 수수 금지 등에 관한 사항, ②입찰가격 사전협의 또는 특정한 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위의 금지에 관한 사항, ③공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위의 금지에 관한 사항을 포함한 청렴계약을 체결하도록 규정

* 지역기관 활용 STEAM 프로그램 교보재 개발 등 청렴계약 이행서약서 미징구(3건)

- 국가계약법 시행령 제56조에 따르면 3천만원 이하의 경우 검사조서를 생략할 수 있도록 규정

* 해양환경 교육자료 및 기념품 제작 등 검사조서 미작성(1건)

- 국민연금법 제95조의2에서는 공공기관과의 계약대가 지급 시 연금보험료 등의 납부사실을 증명하여야 한다고 규정

* 국가해양환경교육센터 행정보조 근로자 파견 용역 등 4대보험 완납증명서 미징구(4건)

- 공단 소액수의계약 지침 제4조에 따라 5백만원 이상의 계약을 체결할 경우 복수의 견적을 통해 계약상대자를 결정하도록 규정

* 해양환경교육용 교보재 구매 등 단일견적으로 수의계약 체결(2건)

4. 조치할 사항

- 국가해양환경교육센터는 동일·유사사례 재발방지를 위하여 계약사무 관련 업무 교육을 철저히 하시기 바랍니다. < 부서주의(행정상) >

2023. 3. 3.

해양환경공단

